

א"א אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

נתניה 542 – מתחם 3

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה ועדכון בע"מ

פרויקט:	נתניה 542 – מתחם 3	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5-662
ספק:	אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ	גרסה:	סטטוס:	טיוטה
		1		

חוזה מתכנן קונסטרוקציה

12/3/26

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

ל בין

אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ
בר כוכבא 16, בני ברק
514187251

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוא**

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בציודם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ
ספק: גרסה: אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כונני הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, עפ"י דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב'.

"המנהל"

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת, וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"

כהגדרתו בחוק הפירושים לרבות כל הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"

כמוגדר בנספח א'.

1.2 הכותרות בחוזה זה לא ישמשו בפירוש.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי;
נספח ב' -	שירותי המתכנן;
נספח ג' -	לוח זמנים;
נספח ד' -	שכר המתכנן;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן;
נספח ז' 1 -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1 המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2 המתכנן מצהיר ומאשר כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי דין למתן שירותי המתכנן, לרבות, עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח - 1958, וכי יש בידו רישיון תקף לביצוע עפ"י דין של שירותי המתכנן, כי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 המתכנן מצהיר כי ידוע לו ששירותי המתכנן עפ"י חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת עפ"י שיקול דעתו, והם יינתנו על ידו בשלבי עבודה

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה מס' חוזה: CONT-5-662
מתחם 3
ספק: אבנר איזידאן מהנדסים בע"מ גרסה: 1 טיוטה

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אמריקה ישראל כוורים בע"מ
אגף התכנון והנדסה

כמפורט בנספח ב' להלן. המתכנן מוסיף ומצהיר כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה ובנספח ב' כאמור.

2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 המתכנן יבסס את שרותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.

2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שרותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון ובצוע שרותי המתכנן, הכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן להשתתף בתאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רשום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כנקוב בנספח א' ועל המתכנן להיות בקשר מתמיד אתו ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע אחרת ע"י המזמין.

2.9 המתכנן מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר, וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם בצוע שרותי המתכנן, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר המתכנן כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, הן טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10 המתכנן מתחייב להפיק את כל התכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' ועפ"י הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה כאמור.

2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים, לקבלנים ולכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

3.1 המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת בצוע שרותי המתכנן יקיים משרד מאויש מאורגן ומצויד באופן שיאפשר בצוע שרותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 המתכנן מתחייב שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' יתאים לביצוע שרותי המתכנן ברמה ובמועדים המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך

פרויקט: נתינה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה מס' חוזה: CONT-5-662

סופק: 3 מתחם

גרסה: 1

אבנר אידיאן מהנדסים בע"מ

אבנר אידיאן מהנדסים בע"מ ח.פ. 514187251

אשראי מנכ"ל

אשראי מנכ"ל

כל תקופת מתן שרותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו - להורות למתכנן מזמן לזמן להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' להלן, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת בצוע החוזה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין.

המתכנן מתחייב כי במשך כל תקופת החוזה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בבצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט, ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בבצוע שרותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 הזכות למזמין לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין, וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אשור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן נימוקים. אין בהחלטות אלה כדי לשחרר את המתכנן מאיזה מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות שהיא.

3.6 המתכנן מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שרותי המתכנן. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא ישא בכל אחריות בגין אבדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות לרבות עם הרשות המקומית בכל הנוגע לשרותי המתכנן וכל הכרוך בכך יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש כל תכניות או תיקונים לתכניות לאשור הרשויות המוסמכות אלא אם כן אושרו קודם לכן ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין הכרוך בהתחייבות חוקית או כספית אלא באשורו המוקדם של המזמין.

4.2 אלא אם כן ורק במידה שיוסמך לכך ע"י המזמין בכתב לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות או הנחיות במישרין לקבלן הראשי או לקבלן העבודות או לנהל עימם מו"מ ביחס למחירים או דרכי ביצוע הכרוכים בשנוי מחירים, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק בכל עת את שרותי המתכנן כולם או חלקם, להשגיח על ביצוע שרותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן או מטעמו. כן רשאי המנהל לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שרותי המתכנן וכן ימסור

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514107251

CONT-5-662

מס' חוזה:

סטטוס:

טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

נתיב: 542

מתחם: 3

אבנר איזידאן

מהנדס

מס' תכנון: 1

גרסה: 1

אבנר איזידאן

מס' תכנון: 1

גרסה: 1

אבנר איזידאן

מס' תכנון: 1

גרסה: 1

אבנר איזידאן

למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א'.

- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו רשאי המנהל או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן או בכל מקום אחר בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה כדי לגרוע מאחריות המתכנן או לשחררו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. בהקשר זה מובהר כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם להסכם זה, אין בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי להטיל על המנהל או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי בצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' (להלן: "לוח הזמנים"). כל שרות הכלול בשירותי המתכנן אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח בצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות קבלנים אחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בבצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' אלא אם כן הודיע למזמין תחילה כי הגיע לדעתו מועד בצוע שלב זה וקבל מהמזמין אשור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות חוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן כי התחייבויות היועצים, הקבלנים ויתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזהם שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בבצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק רק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

אבנר אינדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

מס' חוזה: CONT-5-662
טיוטה: טיוטה

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
ספק: אבנר אינדיאן מהנדסים בע"מ
1: רסה:

אשרת היתר עיריית נתניה
אשרת היתר משרד מוריס בע"מ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחר כך בצעו עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי המתכנן אלא באשור המנהל בכתב.

6.6 המתכנן מתחייב להודיע למנהל מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7 ב- 1 לכל חודש גרגוריאני, וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן, ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוען.

6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן בצע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר פרטים ודיווח לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי החוזה.

7. שכר המתכנן

7.1 תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בנספח ד' (להלן: "שכר המתכנן").

7.2 בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן ישא המזמין :

7.2.1 הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים ולמעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין אשר מיועדות למתכנן בהליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבל החזר.

7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין, לרשויות המוסמכות, או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.

7.2.3 שכפול מסמכים.

7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.

7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7 שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל יוזמנו על ידי המתכנן רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה', וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי בצע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השרות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש כי השכר האמור בנספח ד' הוא סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף יחידות הדיור בפרויקט (עד צמצום של 10%), קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה במפורש אחרת. תנאי

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מס' חוזה: CONT-5-662
ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ
גרסה: 1
סיוטה: 010100

אשרה חתומה על ידי
אשרה חתומה על ידי

לתשלום שכר המתכנן במלואו הינו המצאת הצהרה לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, מוסכם בזה כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש החברה. מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהייה הפרה יסודית של החוזה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן הינם הצגת רשיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב לפי דרישת המנהל לערוך בכל קטע מקטעי הפרוייקט ו/או בכל שלב משלב התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספח ב' או ג', ובצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן אלמלא השינויים, יהיה המתכנן זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שבצע עקב השינויים האמורים. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן בצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה לא יהיו שינויים עילה לשנוי בלוח הזמנים אלא באשור המנהל בכתב. מובהר כי שינויים מהותיים, גם טרם השלמת התכנון המפורט, ייבחנו לגופו של עניין.

8.3 למרות האמור בסעיף 8.2 לעיל לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות או לקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן או של היועצים. מובהר כי שינויים מהותיים, גם טרם השלמת התכנון המפורט, ייבחנו לגופו של עניין.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל הסביר ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4 השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות, אלא אם כן הודיע המתכנן בכתב ומראש על אי התאמה לדרישות הרשויות והמזמין החליט לנהוג בניגוד לכך.

8.4 המתכנן מתחייב להכין עבור רוכשים שיבקשו זאת תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין. מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתקשר עם הרוכש בהסכם נפרד לתכנון השינויים.

אבנר אינדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514182251

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טייטה

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
ספק: אבנר אינדיאן מהנדסים בע"מ
גרסה: 1

אשרות התחלת עבודות בע"מ
אשרות תשלום בע"מ

9. אחריות וביטוח**אחריות**

9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתקיינה כרוכות בכך. אחריות המתכנן, וכן כל פיצוי או שיפוי לפי סעיף זה יהיו בספוף לכך שלמתכנן ניתנה הודעה מראש ואפשרות להתגונן בפני דרישה כאמור. המזמין לא יתפשר עם צד ג' בתביעות הנוגעות לעבודות המתכנן ללא הסכמת המתכנן בכתב.

9.2 אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המזמין מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3 מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על המתכנן הן אלו המפורטות **בנספח ז'** המצורף להסכם זה, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות ימסור המתכנן למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינם בידו יערכם המתכנן בכל ההקדם האפשרי וימסרם למזמין.

10.2 עם גמר שירותי המתכנן ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות ומשקפות את התכנון והבצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, ודיסקטים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות ודיסקטים כשהן מעודכנות עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 לפי דרישת המזמין ימסור המתכנן למזמין בנוסף לאמור לעיל סדרה אחת של אורגינלים או סמי אורגינלים, לפי בחירת המזמין, של כל התכניות כשהן מעודכנות כאמור לעיל. כמו כן חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שידרש לכך.

10.5 המתכנן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין עפ"י סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות החוזה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו עפ"י התכניות. המתכנן אינו

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

סטטוס:

טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה:

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ

אשריף הנדסות עירונית בע"מ

רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או בין המזמין לבין עובדי המתכנן ואין בהוראות חוזה זה כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה כי המתכנן ו/או עובדיו מוותרים על כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 המתכנן מצהיר ומתחייב כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל עפ"י חוזה זה ובכלל זה - תשלומי מס הכנסה והבטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותי המתכנן.
- 11.5 המתכנן ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מעובדי המתכנן ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין בתוך 21 ימים ממועד דרישתו בכתב, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ובלבד שהמזמין העביר למתכנן דרישה לטיפול. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

- 12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה רשאי המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 יום מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

- 12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר עפ"י קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרוייקט ו/או שלב משרדתי המתכנן שבצע עד לתאריך הפסקת השרות וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב - ישולם חלק יחסי

מס' חוזה: CONT-5-662

מס' חוזה: 514187251

טיוטה

סטטוס:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה 542 - מתחם 3

ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ

גרסה: 1

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אפרירה ישראל מנודים בע"מ

אפרירה ישראל מנודים בע"מ

מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.1.4. הזכות למזמין תוך 12 חודש מהבאת החוזה לגמר כאמור לחדשו, ובמקרה זה יהיה המתכנן חייב לפי דרישת המזמין לחדש את שרותי המתכנן עפ"י תנאי החוזה.

12.2. במקרה שהחוזה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות עפ"י מצוות הדין) יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.1.2 ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל זכאי המזמין לבטל החוזה, לפי שקול דעתו הבלעדי - בלא צורך בהודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תקן הפרה לאחר שקבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את בצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול הסעיף אם המתכנן נפטר, המתכנן הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינוי כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בחחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.1.6. המתכנן הגיש בקשה להקפאת הליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה למתכנן או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהמתכנן נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע"י אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת הנאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בבצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא בצע עד לבטול החוזה וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם, או לטענה או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף

פרויקט:	נתינה 542 -	תבנית:	מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5-662
מס':	אבנר איזידאן	גרסה:	1	טיוטה:	
	מהנדסים בע"מ				

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל עיריית בנימין

12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2 יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין עפ"י החוזה ובין מכוח עילה כלשהי עפ"י הדין.

12.4 אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים עפ"י חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5 התשלום עפ"י סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום עפ"י הסעיפים הנ"ל.

12.6 בכל מקרה של הבאת החוזה לגמר או ביטולו יהיה המזמין זכאי למסור את בצוע המשך שרותי המתכנן לאחר, ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7 כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי החוזה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בת 14 יום מראש ובכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8 השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן או לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין המתכנן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין המתכנן רשאי למסור לאחר את בצוע שרותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן ישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4 שרותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן.

14. סיום שרותי המתכנן

14.1 שרותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 החוזה הובא לידי סיום או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אשור בכתב ע"י המזמין למתכנן כי הושלם מתן שרותי המתכנן עפ"י החוזה.

זכר אידין
מנהלים בע"מ
ח.פ. 19187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה 542 -

מתחם 3

סטטוס:

טיוטה

גרסה: 1

ספק: אבנר אידיאן
הנהלים בע"מ

אשר יורה ישראל מנוריס נע"מ

אשר יורה ישראל מנוריס נע"מ

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנית, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשרותי המתכנן לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן או מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין או המנהל או מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשרותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3 המתכנן יחתים את עובדיו בשרותו בקשר עם ביצוע הסכם זה על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו', ויעביר העתק מכתבי התחייבות אלו לידי המזמין.
- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

- 16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) פגיעה במוניטין או הפסד לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול, ההפסקה או מכל סיבה אחרת.
- מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשרותי המתכנן שביצע המתכנן על פי חוזה זה.
- 16.2 המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל המשך ביצוע שירותי המתכנן או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי.

17. שונות

- המנהל הראשי במשרד אחראי כלפי המזמין לבצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה..
- 17.1 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י החוזה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לו עקב כך וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.
- למניעת ספקות מוצהר במפורש כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.
- המתכנן מצהיר כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט יהיה נובע מאי עמידתו בהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה.
- 17.2 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי החוזה כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

אבר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

CONT-5-662

חזרה: מ'ס

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה 542 -

טיוטה

גרסה: 1

מתחם 3

אבר איזדיאן

מהנדסים בע"מ

אמ"קרה ישראל מגורים בע"מ

אמ"קרה ישראל מגורים בע"מ

17.3 מוסכם במפורש כי בצוע כל וכל אחת מהתחייבויות המזמין עפ"י החוזה מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו עפ"י החוזה שעליו לקיים עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה, לעכב בצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.4 שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י החוזה או/וגם עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כנותנת דחייה או ארכה לבצוע כל פעולה אשר יש לעשותה עפ"י החוזה, או כשנוי, בטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.4.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.4.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ותור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.5 במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.6 על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי חלקו המפורט בנספח "א" בגין כל חיוב מחיובי המזמין עפ"י חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן עפ"י חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה כי כל דרישה, טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין עפ"י חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח "א". אותו דין יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן, קרי תביעה כאמור תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח "א".

17.7 סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.8 כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבונות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשלומנה על ידו.

17.9 חוזה זה על נספחיו יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.10 כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר בתור מכתב רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

אבנר אינדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

פרויקט: גתיה 542 - מתחם 3
ספק: אבנר אינדיאן מהנדסים בע"מ
אשרה: 1
מסמך: 1

אשרה: 1
מסמך: 1
אשרה: 1
מסמך: 1

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187225
אבנר איזידאן

המתכנן
אני הח"מ, יורם יורי עו"ד/רו"ח מרחק יבטיב/16 מאשר כי הי"ה אפריקה איזידאן הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה ולעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

אלון שירי, עו"ד
מ.ד. 23918
ב' סבב 10 ב' ב' ח'
סל: 03-5751819
פקס: 03-5752007

תאריך 16/3/2026
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח:

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיזטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 1

פרויקט: נתיב 542 - מתחם 3
ספק: אבנר איזידאן מהנדסים בע"מ

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"**הפרויקט**" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בנתניה - נתניה 542 מתחם 3, נתניה 542 מתחם 3 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבים לפי שיקול דעתו.

"**התכנית**" או "**המקרקעין**" - תכנית בנין עיר מס' נת/542/א-26 מתחם 3- נתניה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"**הרשות המקומית**" - נתניה.

"**חוזה הפיתוח**" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אלה ברהום.

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360" ו/או בענן "ACC". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם :

- א. ראש צוות : [שדה נוסף 4]
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : לפי הצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : אבנר איזידאן

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שניים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן :

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
519187251 .9.ח

CONT-5-662 : מס' חוזה :

טיוטה : מטטוס :

תבנית : מתכנן קונסטרוקציה

גרסה : 1

פרויקט : נתניה 542 -

מתחם 3

ספק : אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

נספח "ב"שירותי המתכנן1. כללי:1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון קונסטרוקציה לבנייה קונבנציונאלית, טרומית ו/או מתועשת. ובחירת והמלצה על שיטת הביצוע.
- ב. תכנון שיטות הביסוס למבנים השונים בפרויקט, כולל תכנון וליווי בדיקות העמסת קרקע דינמית וסטטית.
- ג. ביצוע חישובי יציבות סטטיים ואנליזות דינאמיות.
- ד. בדיקות וניתוח עומסים אופקיים.
- ה. ביצוע אנליזות במנהרת רוח ככל ונדרש ע"י המזמין.
- ו. תכנון מערכת הדיפון, העיגון והחפירה.
- ז. שילוב מערכות האיטום והבידוד התרמי בתכנון הקונסטרוקציה (מתוכנן ע"י אחרים), לאלמנטים במגרשים (קירות תומכים, גדרות, מעקות, ביסוס עמודי תאורה, פרגולות ואלמנטים בפיתוח), למבנה מכירות ו/או לדירה לדוגמא.
- ח. תכנון קונסטרוקציה ואיטום (מתוכנן ע"י אחרים) לחדרי טרנספורמציה, קירות תומכים, גדרות, מעקות, ביסוס עמודי תאורה, פרגולות וכל האלמנטים בפיתוח בשטחים ציבוריים והפרטים.
- ט. תכנון הקונסטרוקציה יתבצע תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מן האדריכלים והיועצים האחרים באמצעות תוכנת ניהול קבצים כדוגמת רמזור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת ניהול קבצים בלבד.
- י. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפיקוח העליון ולביקורת בתחום הקונסטרוקציות. כמו כן יכין ויחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת טופס אכלוס תעודת גמר.
- יא.

1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שיידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות יהיה מהנדס בכיר בעל ניסיון מוכח, אשר יאושר מראש על ידי המזמין ובמקרה הצורך יוחלף מיידית על פי דרישת המזמין.
- ג. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה 542 -

סטטוס: טיוטה

גרסה: 1

ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ

אשריפה הנדסות עירונית בע"מ
אשריפה הנדסות עירונית בע"מ

ד. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.

ה. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 המהנדס יידרש לבצע את תכנון הקונסטרוקציה גם על סקיצות אדריכליות, גם על תכנון מוקדם וגם על תכנון לא סופי, וזאת לרמה שתידרש ותוגדר ע"י האדריכל ו/או מנהל הפרויקט.

1.5

1.6 המהנדס יציג את האלטרנטיבות הקונסטרוקטיביות הכלכליות ביותר המתאימות למבנה, כאשר אם יתברר לאחר מכן שהיו קיימות אלטרנטיבות כלכליות יותר, המהנדס מתחייב לעדכן את התכנון על חשבונו ובלוח הזמנים הקצר ביותר שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט.

1.7 המהנדס יעמוד וישמור על עקרונות תכנון הקונסטרוקציה המוקדם כולל מסגרת התקציב במהלך התכנון המפורט לביצוע. במקרה של שינוי אדריכלי או כל שינוי אחר אשר ייתכן שיגרום לחריגה תקציבית, יתריע המהנדס למנהל הפרויקט/למזמין מבעוד מועד.

1.8 תכניות הקונסטרוקציה תופצנה ליועצים ולקבלנים בפורמט דיגיטלי בלבד.

1.9 תכניות סופיות לביצוע ישלחו לאתר לביצוע, כחודש לכל הפחות לפני ביצוע האזור הרלוונטי לביצוע על ידי הקבלן. ייתכן שינוי בלוחות הזמנים בתיאום עם הקבלן ובתנאי שלקבלן לא תהיינה טענות על עיכובים.

1.10 תכניות הקונסטרוקציה תהיינה מאושרות ומתואמות על פי תכניות כל היועצים, בטרם תועברנה לביצוע הקבלנים.

1.11 לא יהיו עיכובים בביצוע הקבלנים כתוצאה מחוסר באספקת תכניות קונסטרוקציה לביצוע מאושרות על ידי כל היועצים.

1.12 זכותו המלאה של המזמין להחליף את המתכנן במקרה של אי עמידה בתנאים המפורטים בנספחים א'-ח', ללא כל זכות לטענה ו/או דרישת פיצוי ע"י המתכנן.

1.13 מבוטל.

2. הגדרות:

2.1 "תכנון מוקדם" – סכמה המתארת את המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה ואת חומרי הבניה של חלקי השלד.

2.2 "תכנון סופי" וחשבון יציבות - חשבון יציבות בחלופות לפי סוגי הבניה השונים

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

סטטוס:

טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה:

1

נתיב 542 -
מתחם 3
אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

ספק:

אשרה ישראל מגורים בע"מ

ערוך בהתאם לחוק התכנון והבניה, בהתאם לתקנים הישראליים ובינלאומיים ובהתאם להנחיות והוראות המזמין. הכנת חישוב יציבות לרשויות תידרש לפי חוקי התכנון והבניה כולל חתימת המתכנן על החישובים הנ"ל.

2.3 "תכניות סופיות" – תכניות שלאחר אישורן ניתן יהיה לעבד את המסמכים הטכניים לביצוע המבנה.

2.4 "תכנון מפורט" – תכניות מפורטות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות והמסמכים וכל הדרוש לביצוע מכרזים בין הקבלנים ו/או לביצוע המבנים בשטח.

2.5 "פיקוח עליון" – פיקוח עליון על הקמת וסימון היסודות, שלד המבנים והאלמנטים הקונסטרוקטיביים.

3. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

התכנון יבוצע בהתאם לאופי הבניין והפרויקט ובהתאם לחוקים והתקנות הקיימים במועד תכנון הפרויקט.

התכנון וכמויות הברזל יבדקו ע"י מתכנן מטעם החברה.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

3.1 תכנון מוקדם:

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין.
- ב. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והאדריכל בכל הקשור למערכת הקונסטרוקטיבית של המבנה, בירורים באתר במידת הצורך, חקירות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. קביעת עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית של המבנים בתיאום עם האדריכל והיועצים.
- ד. קביעת סכמה סטטית ראשונה של המבנה, הכנת תכניות מוקדמות ובמספר חלופות המתארות את המערכת הקונסטרוקטיבית העקרונית של המבנים.
- ה. תכנון מוקדם תוך בחינת חלופות על בסיס הנדסי וכלכלי.
- ו. בירורים ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים בקשר לבעיות טכניות, חוקיות ואחרות הכרוכות בתכנון העבודה ההנדסית ו/או בקבלת אשור הרשויות הנ"ל לביצועה.
- ז. הכנת תכניות מוקדמות של עקרונות המערכת הקונסטרוקטיבית, של המבנה, של מערכת החיפויים ושל חומרי הבניה, בתיאום עם האדריכל ובמספר חלופות לפי דרישת נציג המזמין והכנסת שינויים בהם בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, באישור המזמין, לרבות הצגת אומדנים.

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
519187251-5.ח

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
ספק: אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ גרסה: 1

אפריקה ישראל מנהלים בע"מ

אפריקה ישראל מנהלים בע"מ

- ח. הכנת אומדנים תקציביים, לצורך בדיקת חלופות תכנון, בהתאם לדרישת המזמין ונציגיו. ביצוע חישובים סטטיים וסיוע עריכת אומדן ראשוני של ערך שלד המבנים.
- ט. שילוב המלצות יועץ האיטום לחלופות פתרונות האיטום בחלקי המבנה השונים (למעבר מים, לחות, אויר, גז ראדון וכו').
- י. שילוב המלצות יועץ הבידוד התרמי לחלופות לבידוד תרמי בחלקי המבנה השונים.
- יא. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכיו"ב.
- יב. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, למתכן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.
- יג. קבלת אישור ותיאום התכניות עם היועצים הרלוונטיים לתכנון המוקדם ואישור התכנון המוקדם של היועצים האחרים ככל שידרש על ידי המתכן.
- יד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.

3.2 תכנון סופי וחשבון יציבות:

- א. תכנון סופי לפי האלטרנטיבה שתיבחר על ידי המזמין בתיאום עם המזמין, המתכננים וכל יתר היועצים של המזמין, לרבות השלמת מידול הפרויקט בREVIT.
- ב. מתן המלצות למזמין, לאדריכל ולמתכננים בכתב ו/או על ידי שרטוטים, כולל פתרון פרטים ייעודיים.
- ג. השלמת חשבון יציבות מלא ומפורט של כל אלמנט ואלמנט בבניין ולמערכות החיפויים בהתאם לתקנים ישראליים ובינלאומיים.
- ב. הגשת חשבון יציבות לרשויות כנדרש לפי התקנות הקשורות בחוק התכנון והבניה כולל חתימת מהנדס מטעם המתכן על החישובים, בה הוא מקבל אחריות על חישובים אלה בהתאם לתקנות הנ"ל.
- ג. החישובים הנ"ל יוגשו ע"י דרישות מהנדס העיר ו/או דרישות ועדות התכנון.
- ד. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפיקוח העליון ולביקורת בתחום הקונסטרוקציות. כמו כן יכין ויחתום המתכן על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות מהמתכן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.
- ה. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, וטיפול באישורן כולל קבלת היתרי בניה מתוקנים.
- ו. הכנת תכניות לאשור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ז. אשור התכנון הסופי של היועצים.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

תבנית: מתכן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה 542 - מתתם 3

סטטוס: טיוטה

גרסה: 1

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

אשר מנכ"ל

אשר מנכ"ל

- ד. העברת רשימת תכניות מלאה לכל שטחי הפרויקט ותאום מועדים דרושים להספקתן עם מנהל הפרויקט.
- ה. בדיקת מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- ו. עדכון התכנון בהתאם לתוצאות אנליזת מנהרת הרוח ככל ותבוצע.
- ז. סיוע בעדכון האומדן הראשוני המשוער של ערך שלד המבנים השונים והעבודות הנלוות.
- ח. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

3.3 תכנון מפורט:

א. כללי:

- התכנון המפורט יתאים לסוג הבנייה שתיבחר ע"י המזמין.
- אישור תכנון תבניות בראנוביץ' / טרומי / ככל ונדרש.
- פירוט הזיון בכל תכניות הקונסטרוקציה, יכיל קטר ופסיעה ומדויק של הברזלים עם אורכם המדויק, כולל: פירוט ברזל ראשי ומחלק, מספר מדויק של חישוקים עם סימון חלוקתם והמרחקים ביניהם והיכן יתחיל החישוק הראשון, במיוחד בתקרת צלעות, אורך הזיון ופסיעת החישוקים בעמודי יסוד בהתאם להנחה של עומק הביסוס המשוער;
- בכל תכנית יופיעו סוג הבטון והפלדה הנדרשים והוראות נוספות של המתכנן.
- אישור תכנון אלמנטים טרומיים אשר יוגש shop-drawing ע"י מתכנן המפעל

ב. תכנית יסודות:

תרשים יסודות ועמודי יסוד כולל:

- מרחקים בין צירי היסודות, מרחקים וגדלים של עמודי היסוד והתייחסותם לקו הבניין;
- מתווה (שנורגריסט) בכל הבניין;
- פרט כלונס, או פלטת יסוד טיפוסית;
- פרט רפסודות ו/או פלטות יסוד ו/או כלונסאות ו/או בארות משותפים או מיוחדים;
- רשימת פרטי רפסודות, פלטות יסוד, בארות וכלונסאות, כולל: מידות גיאומטריות ופרטי זיון וכן העומסים המועברים ע"י היסודות;
- רשימת עמודי יסוד, כולל: מידות גאומטריות ופרטי זיון;
- הוראות ותוכניות מפורטות לגבי ביצוע חפירות, מילויים, דיפונים ועוגנים הקשורים בעבודות החפירה למרתפים וליסודות;
- מאמצי קרקעי שלפיהם חושבו היסודות.

ג. תכנית קורות היסוד:

- תרשים קורות יסוד, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות היסוד, חתכים בקורות יסוד ומיפלים של כל

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה מס' חזה: CONT-5-662

סטטוס: טיוטה

גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542 -
מתחם 3
אבנר איזדיאן
ספק: מהנדסים בע"מ

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אשר מקה התחשבות עיונית בע"מ

הקורות;

- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד;

ד. תכנית רצפה תלויה / מונחת:

- תרשים הרצפה, קורות הרצפה בולטות ו/או סמויות, עמודי היסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הרצפה וחתך קורות הרצפה, עובי הרצפה וחלוקה לצלעות במקרה של רצפת צלעות, הנמכות לאינסטלציה, למעליות ולדרגנועים, במידת הצורך.

- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של ריצפה ללא קורות תשורטט הרצפה פעמיים, כאשר כל כיוון זיון ישורטט על תוכנית נפרדת. התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה.
- פתרון לגבי פירוק התבניות.

ה. תכנית המרחבים המוגנים (במקרה הצורך) (בכל מקום שרשום מקלט הכוונה למקלט ו/או מרחב מוגן):

- תרשים רצפת המקלט ותקרת המקלט;
- מבט על כל אחד מקירות המקלט, תוך פירוט מלא של הזיון בכל אחד מהאלמנטים;
- הוראות מיוחדות לגבי איטום המקלט, הפסקות יציקה וחיבור אלמנטים כגון: דלתות הדף, סולמות, צינורות אוורור ותאי סינון הקשורים במקלט.

ו. תכנית קורות קשר:

- תרשים קורות קשר, עמודי יסוד ומרזבים, כולל: מידות עמודי היסוד, אורך קורות הקשר, חתכי קורות הקשר ומפלסים של כל הקורות וחלקי הקורות;
- מבט על כל קורה בנפרד עם פירוט הזיון וחתכים לכל קורה בנפרד.

ז. תכניות תקרות:

- תרשים התקרה, קורות התקרה, בולטות ו/או סמויות, עמודים בקומה התחתונה ומרזבים, כולל: מידות עמודי הקומה התחתונה, אורך קורות התקרה וחתך קורות התקרה, עובי התקרה וחלוקה לצלעות במקרה של תקרת צלעות; הנמכות לאינסטלציה במידת הצורך, פירוט משטחים משופעים ואופקיים למדרגות.
- מבט על כל קורה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד; במקרה של תקרה ללא קורות, תשורטט התקרה פעמיים כאשר כל כיוון של זיון ישורטט בתכנית נפרדת.
- התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה; פירוט אלמנטים טרומיים, במקרה של תקרה טרומית ופרטי התחברותם.

ח. תכנית הגגות:

- תרשים הגג, קורות הגג ועמודים בקומת הגג, וכן עמודי חיזוק בקומת הגג במידת הצורך, כולל: מידות העמודים בקומת הגג, אורך קורות

אבנר אינדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

גרסה: 1
אין קורות תחזוקה עיתית בע"מ
אפריקה ישראל מוגדים בע"מ

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
אבנר אינדיאן
מהנדסים בע"מ

- הגג וחתך קורות הגג והמעקות.
- פתחים ליציאה לגג, לצנרת, לארובות אוורור וכו'. עובי הגג עם סימון הגבהות בגג ליצירת שיפועים לניקוז ו/או ליציקת בטון שיפועים בנפרד. במקרה של גג צלעות – עובי הגג וחלוקה לצלעות. במקרה של תקרה טרומית פירוט אלמנטים טרומיים עם פרטי התחברותם.
 - מבט על כל קורה ומעקה בנפרד, על כל צלע השונה מחברתה, כולל: צלע מחלקת, עם פירוט הזיון וחתכים לכל אלמנט בנפרד. במקרה של גג ללא קורות ישורטט הגג פעמיים, כאשר כל כיוון של זיון ישורטט על תכנית נפרדת, התכנית תכיל במקרה זה חלוקת הרצועות ופירוט הזיון בכל רצועה.

ט. תכנית מהלך השתנות העמודים:

- תרשים העמודים בכל קומה וקומה, כולל: מידות, חתכי העמודים והמרחקים ביניהם;
- מבט על כל עמוד ועמוד בנפרד, עם ציון צורת השתנות העמוד, צורת שינוי הזיון וסידור הזיון במעבר בין קומה לקומה. סידור המרזבים ומיקומם.
- חתכים טיפוסיים לעמודים, עם סימון צורת החישוקים ומספרם;
- ציון העומסים המועברים על ידי העמודים בכל קומה וקומה.
- רשימה כללית של כל העמודים במבנה לפי קומות כולל: חתכים, זיון ומפלס שינויים.

י. תכנית קירות חוץ:

- מבט על כל אחד מקירות החוץ של הבניין לפני הטיח, כולל: סימון עמודים, קורות, תקרות, פתחים, חגורות, בניה עם סימון חלוקה לנדבכים, קירות כפולים עם סימון חלוקה לנדבכים ועוביים של הקיר החיצוני והקיר הפנימי. פירוט הזיון של חגורות, הגבהות ועמודי חיזוק שאינם מופיעים בתכניות אחרות;
- במקרה של קירות טרומיים – סימון חלוקת האלמנטים, תפרים, פרט החיבור והעיגון, פרטי קצה ותכנית תבניות, פרטי ניקוז.
- חתכים בחגורות ובעמודי חיזוק, סידור החישוקים וציון מספרם.
- פרטי חיפוי האבן והחלוקה על בסיס תכניות האדריכל ופרטי החיזוק לשלד הבניין.

יא. תכנית מחיצות בנויות ותקרות תותבות:

- תרשים בק.מ. 1:100 לפחות; או בק.מ. אחר לפי הצורך ובהתאם לדרישות המפקח; לרבות פרט עקרוני למחיצות עם הנחיות לחגורות.
- מבט עקרוני על מחיצה לכל גובה הקומות הכולל: סימון עמודים, קורות, תקרות, פתחים, חגורות, פרטי חיבור בניה עם סימון חלוקה לנדבכים. קירות כפולים עם סימון חלוקה לנדבכים ועוביים של הקיר החיצוני והקיר הפנימי, פירוט הזיון של החגורות, הגבהות ועמודי חיזוק שאינם מופיעים בתכניות אחרות;
- פרטים טיפוסיים לחיבור מחיצה לעמוד ולתקרה בקומת ביניים וחיבור מחיצה לעמוד ותקרה בקומת הגג.
- פרטים של תקרות תותבות ופרטי חיבור לשלד הבניין.

יב. מהלכי מדרגות:

- תרשים מהלכי המדרגות השונים כולל תנוחה וחתכים לרוחב ולגובה, כולל פירוט ברזלי הזיון, מידות, עובי משטחים משופעים ואופקיים,

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: נתניה 542 –

מתחם 3

סטטוס:

טיוטה

גרסה:

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

פסק:

אשרור התחייבות עיזת בע"מ

ישראל מגורים בע"מ

שינויים וכו'.

ג. אלמנטים בפתוח ובמגרשי החניה:

- תכנון קונסטרוקציה לכל האלמנטים שבמסגרת עב' הפיתוח כדוגמת קירות, חיפויים, גדרות, שערים, מבנה חניה, פילרים, ביתן אשפה, בסיסים לעמודי תאורה וכו', לרבות תכניות וחתכים.

יד. בדיקת ההתאמה של תכניות הפרויקט המוגשות לכל הרשויות והגופים הרלבנטיים לצורך קבלת אישור סופי, לאישורים שניתנו על ידי כל הרשויות והגופים הרלבנטיים בנושאי עבודות הקונסטרוקציה.

טו. עריכת החישובים המפורטים של יציבות המבנים לביצוע העבודות.

טז. ביקורת כל התכניות והמפרטים של האדריכל והיועצים השונים כדי לוודא שהתכנון תואם את דרישות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות כל המתכננים והיועצים האחרים בפרויקט לבחינה ואישור בכל התחומים. באחריות היועץ לקיים ישיבות ייעודיות להסבר התכנון ומתן חוות דעתו בכל תחומי התכנון בפרויקט הנוגעים לקונסטרוקציה. באחריות היועץ להעביר התייחסות בכתב ו/או על גבי התכניות של כל אחד מן היועצים ו/או המתכננים.

יז. ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעות מקבלני ביצוע, לרבות תכנון פרטים בהתאם לתכניות האדריכלות וכפי שידרש בתכניות הקונסטרוקציה לצורך הכנת כמויות לביצוע.

יח. עיבוד הפתרונות המפורטים באופן ובקני"מ ברור וערוך לביצוע, עפ"י קביעת המזמין ונציגיו.

יט. הכנת מפרטים טכניים המתאימים למפרטים הכלליים המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י המתכנן והאדריכל תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי מערכות הנופלות בין המתכננים השונים.

כ. המפרטים יתבססו על תכניות עבודה מפורטות ובמתכונת כפי שייקבע ע"י נציג המזמין.

כא. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקם לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.

כב. סיוע בעדכון האומדן לביצועו של המבנה, שיהיה מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות.

כג. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין ו/או בשל צרכי תכנון ו/או בשל דרישת רשויות. בכפוף לאמור בסעיף 8 - שינויים.

כד. בדיקה חוזרת של מפרטי ותוכניות המכר ואישור הנוסח וההתאמה לתכנון ו/או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.

כה. מתן חוות דעת טכנית וייעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם, ובחינת הצעות הקבלים.

כו. השתתפות בסיוור קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן

אבנר איזדיא
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

CONT-5-662

מס' חוזה:

טיוטה

טוטוטו

תבנית: מתכן קונסטרוקציה

1

גרסה:

נתיב: 542 -

מתחם 3

ספק: אבנר איזדיא

מהנדסים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

למנהל.

- כז. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- כח. מתן סיוע ופתרונות לתיאום מערכות בתחום הפרויקט (תאום המערכות תבוצע על ידי מתאם מערכות, למעט תאום קונסטרוקציה-אדריכלות שבאחריות האדריכל והקונסטרוקטור.
- כט. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות.
- ל. הכנת רשימת ציוד מפורטת אשר יהא על הקבלן להציג בגיבן תכניות ייצור או קטלוגים או חלקים או פרטי ציוד עצמם או דוגמאות וכיו"ב.
- לא. הכנת רשימה מומלצת לבדיקות מעבדה או בדיקות שבכוונתו לערוך באתר הבניה או בבתי המלאכה, תוך ציון החלק שבבדיקות אלו שהם חובה עפ"י החוק, התקנות, התקנים או כל דין.
- מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לביצוע.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המפורט.

3.4 פיקוח עליון :

א. הפיקוח העליון של המתכנן על בצוע העבודות יכלול :

- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק, כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות. ביקורים באתר בהתאם להתקדמות הבניה ולפי דרישת נציג המזמין או הקבלן המבצע לצורך אישור סופי.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים, ציוד ואישור בדיקות אשר נעשו ע"י מכוני בדיקה או ע"י הקבלן לפי פרוגרמה שמסר לו היועץ.
- בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו.
- הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, פרטים אופייניים והכנת דוגמאות לאישור ולבדיקות התאמה לת"י הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- דיווח למנהל על ממצאי הבדיקות ועל התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ואו בבית המלאכה.
- עדכון התכניות והפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבעיות שיופיעו במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
אבנר איזדיאן גרסה:
מהנדסים אבנר איזדיאן
ספק: מהנדסים אבנר איזדיאן

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אשרה התחשבת עיונית בע"מ

אשרה מנורים בע"מ

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
- מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
- ייעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח.
- ייעוץ למזמין והשתתפות בברורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות. ככל והתביעות נבעו מסיבות שאינן באחריות המתכנן, סיוע מעבר לסביר יהיה בתשלום שיסוכם בין הצדדים.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לפניות אליו בקשר לתכנון וביצוע העבודות.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאתר. ככל והתביעות נבעו מסיבות שאינן באחריות המתכנן, סיוע מעבר לסביר יהיה בתשלום שיסוכם בין הצדדים.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון
- בדיקת תוכניות עדות ותיק המתקן שיכין הקבלן שיכלול בין היתר תעודות אחריות, הוראות הפעלה ואחזקה של המערכות הכללות במתקן, וכן הכנת תוכניות הביצוע על רקע התוכניות המקוריות תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע לפני תוכניות עדות עם מדידות AS-MADE שתימסרנה על ידי הקבלן המבצע למתכנן, ומסירתם למזמין ע"י מדיה דיגיטלית.
- השתתפות בקבלה סופית של המבנים עם נציגי האשויות לצורך קבלת טפסי אכלוס ותעודת גמר למבנים.

ב. כדי למלא משימות אלו יבקר המתכנן באתר הבניה ובמפעל הטרומי באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:

- סימון יסודות המבנה.
- ביצוע קירות דיפון ויסודות.
- ביצוע יסודות המבנה
- ביצוע רמפת וקירות המרתף.
- ביצוע תקרות כל קומה וקומה.
- ביצוע ואישור פרטים אופייניים כגון: חיבור מחיצות לקירות, פרטי איטום, חיפוי אבן, תקרות תותבות וכו' והתאמה לדרישות ת"י.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

CONT-5-662 :מס' חוזה
טוטוטו :טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

פרויקט: 5120 -

ספק:

גרסת: 1.0
אשר: [חתימה]
אשר: [חתימה]
אשר: [חתימה]

אשר: [חתימה]
אשר: [חתימה]
אשר: [חתימה]

- בצוע אלמנטים אחרים אשר לדעת המתכנן ו/או המפקח יש חשיבות לבקרים בעת הביצוע.
- בעת יצור במפעל הטרומי או בית מלאכה אחר.

מובהר שעל המתכנן לאשר בכתב ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת שתיקבע על ידי המפקח את המוכנות לפני ביצוע/ יציקה של כל הנושאים הנ"ל.

ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.

ד. לאחר כל ביקור באתר או במפעל היצרן יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו. ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. ייעוץ למזמין בדבר אחזקת המתקן.

4. אופציה לבחירת המזמין:

א. במקרה בו יחליט המזמין להוציא מכרזים לביצוע העבודות ללא תכנון מפורט ולהטיל את התכנון המפורט על הקבלן - יידרש המתכנן להכין תכנון מוקדם וסופי כהגדרתו לעיל וכן מסמכים למכרזים בין קבלנים במתכונת זו.

ב. הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות אדריכליים וקונסטרוקטיביים, ופתרונות אטום ובדוד שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י המתכנן. המתכנן יעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הביצוע. לצורך כך ישתתף המתכנן בפגישות, יבדוק תכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פיקוח עליון.

6. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואוריגנלים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

7. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי העבודה התכנונית כוללת, בין היתר, גם ביצוע בדיקות תכנוניות והשתתפות בפגישות, לרבות תיאום עם

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
ספק: אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
גרסה: 1
מס' חזרה: CONT-5-662
טיוטה

אשרור תוכנית עבודה
אשרור תוכנית עבודה

המתכננים האחרים והגשת המסמכים הרלוונטיים לרשויות המוסמכות וכן כל משימה נוספת הנדרשת לביצוע נאות של עבודות התכנון ו/או הפיקוח העליון והקשורה בתחום התמחות המתכנן. כן כוללת העבודה התכנונית קבלת אישורים מכל סוג שהוא, לרבות אישורים חוזרים מהרשויות.

9. יובהר כדלקמן:

- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת REVIT על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם וכן לרישיון מתאים בענן .BIM360 / ACC
- ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת רמדור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 519187251

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

פרויקט:	נתינה 542 –	תבנית:	מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5-662
ספק:	מתחם 3 אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ	גרסה:	1	סטטוס:	טיוטה

נספח "ג"לוח זמנים ושלב עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שידרש ע"י המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות תכנון הקונסטרוקציה תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אפרית ישראל מנורם בע"מ

אפרית ישראל מנורם בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
גרסה: 1

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
ספק: אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרותי המתכנן, כמפורט בנספח ב' ובנספח ח', ישלם המזמין למתכנן בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של 1,800 ש"ח (במילים: אלף שמונה מאות ש"ח) לכל יחידת דיור.
 - 1.2 סכום קבוע ומוחלט של 22 ש"ח (במילים: עשרים ושנים ש"ח) לכל מ"ר בנוי ומקורה מתחת למפלס הכניסה לבניינים.
 - 1.3 סכום קבוע ומוחלט של 22 ש"ח (במילים: עשרים ושנים ש"ח) לכל מ"ר (ברוטו) בנוי למסחר
 - 1.4 אופציה: סכום קבוע ומוחלט של 25,000 ₪ לתכנון מקלט ציבורי.
- למען הסר ספק, הסכומים הנ"ל כוללים תכנון כל המצוי במגרשים לרבות: חדרי טרנספורמציה, קירות תומכים, גדרות, מעקות, בסיסי עמודי תאורה, פרגולות ואלמנטים בפתוח בשטחים ציבוריים.
2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש 01/02/2025 (העומד על 101.5 נקודות לפי בסיס 2024) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. ריכוז השטחים ויחידות הדיור נכון למועד הזמנת העבודה:
 - 576 יחידות דיור
 - 2,995 מ"ר שטחי מסחר
 - כ- 45,000 מ"ר שטחים תת קרקעיים
 - 300 מ"ר שטחי מקלט ציבורי (מתוכם כ-100 מ"ר על קרקעי והיתרה תת"ק)
 למען הסר ספק, שכר הטרחה יחושב כמכפלת השטחים שיאושרו בפועל בהחלטת הוועדה להיתר הבניה.
2. הפרויקט והתכנון יכלול יחיד, שטחי מסחר, משרדים, ומרתפים בהיקף שהוצג למתכנן.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא כמפורט בסעיף 7 לחוזה.
 - 3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב' ונספח ח'.
 - 3.3 התמורה הינה סופית ולא תאושרנה תוספות שכר עקב שינויי תכנון בגלל התקדמות התכנון של שאר היועצים.
 - 3.4 על אף האמור בסעיף 3.1 וסעיף 3.3 לעיל, בקשות לתוספת שכר ידונו בתנאים כמפורט בסעיף 8 לחוזה בלבד.
5. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.
6. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכנון למזמין.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טייטה

פרויקט: נתניה 542 -
מתחם 3
ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ
גרסה: 1

אשרה מתווספת עתידית ח"י

אשרה ישראל מגורית -

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1	במהלך תכנון מוקדם, ואישור עבודות שלב זה ע"י המזמין -	10%
1.2	במהלך התכנון הסופי, כולל תכנון מפורט לממ"דים וחישובים סטיים	15%
1.3	לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאות היתרי בניה -	5%
1.4	במהלך התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין - כולל פרטים והכנת אומדן	25%
1.5	במהלך תכנון מפורט לביצוע, כולל תכניות ברזל לכל המבנים	25%
1.6	במהלך ביצוע הפיקוח העליון -	15%
1.7	לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודות גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו -	5%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187281

מס' חוזה: CONT-5-662

סטטוס: טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

1

גרסה:

פרויקט: גתניה 542 -

מתחם 3

ספק: אבנר איזדיאן

מהנדסים בע"מ

אשרור חתום על ידי
אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187281

נספח "ו"

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד					
אפריקה יוני ח.פ.	נתניהו	ישראל	ג' מגורים	אור	בע"מ יהודה 520034760
בית אבא ח.פ.	הילל	וגג 17	החזיקות א'	רמת	בע"מ גן 516343746
אפריקה יוני ח.פ. 514639525 א.נ.	נתניהו	התחדשות	ג' עירונית	אור	בע"מ יהודה

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ / הפועל בשם חברת אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ / המספק שירותים לחברת אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן קונסטרוקציה בפרויקט נתניה 542 – מתחם 3.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514639525

מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

פרויקט: נתניה 542 –
מתחם 3
אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ספק:

גרסה: 1

אפריקה יוני ח.פ.
נתניה 542 –
מתחם 3
אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

אפריקה יוני ח.פ.
נתניה 542 –
מתחם 3
אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ

שם: אבנר איזדיאן
ת.ז: 0589/08293
כתובת: הר סלבה 16 בני-הרף

*מחק את המיותר

פרויקט: נתניה 542 - תבנית: מתכנן קונסטרוקציה
מתחם 3
ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ
גרסה: 1
מס' חוזה: CONT-5-662
סטטוס: טיוטה

אשרה להחזרת טיוטת בע"מ
אשרה ישראל מוגרס - 1

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות המתכנן על פי חוזה זה או על פי דין, על המתכנן לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון המתכנן למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי המתכנן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שייחשב כמעביד של מי מעובדי המתכנן.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של המתכנן על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של המתכנן או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של ~~2,000,000~~ ^{4,000,000} ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי המתכנן, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות המתכנן לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי המתכנן יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי המתכנן, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבוטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי המתכנן בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין בביטוחי המתכנן.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי המתכנן, המתכנן רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של המתכנן ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת המתכנן כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של המתכנן בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה המתכנן את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של המתכנן אילו היה למתכנן ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 5 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. המתכנן יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי המתכנן ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על המתכנן להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"י התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן בנספח ז' כשהוא חתום בידי מבטח המתכנן. על המתכנן

פרויקט:	נתיב 542 -	תבנית:	מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5-662
מספר:	מס' 3	מס' 1	מס' 1	טיוטה:	

אשראי התחייבות ע"י

אשראי התחייבות ע"י

אשראי התחייבות ע"י

אבנר אקדמאי
מנהל/ת
514187251

אפרקוד ישראל מנדרים בע"מ

מכתבם 3
אבנר אידיא
מבוססים בע"מ
גרסה:
החלטות ועדות בע"מ

נספח א'

מזהה אישור: 5732462

אישור קיום ביטוחים				
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ	שם אפריקה ישראל התחדשות עירונית בע"מ ו/או בית וגג החזקות בע"מ ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות בפרוייקטים. ח.פ. 514639525 516343746	שם אבנר איזידאן מהנדסים בע"מ	אופי העסקה : ☐ נדל"ן ☐ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר : קונסטרוקטור ופיקוח עליון העיסוק המבוטח : מהנדס	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר :
ת.ז./ח.פ. 520034760	ת.ז./ח.פ. 514639525	ת.ז./ח.פ. 514187251		
מען דרך החורש 4, יהוד-מונוסון 5647003	מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי : חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה קשורה, חברה שלובה, חברה מקבוצה	מען בר כוכבא / 16 בני ברק 5126107		

כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה למי גבוהות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה: (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיב)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					למקרה	לתקופה	
צד ג'	867205290325	מהדורת ביט 2016 שיקלית	1/03/2025	28/02/2026	2,000,000	2,000,000	נח 302, 307, 309, 315, 321, 328
אחריות מעבידים	863914924025	פוליסה לביטוח הכל בה למשרד - מהדורת 2021	14/08/2025	28/02/2026	20,000,000	20,000,000	נח 309, 319, 328, 350
אחריות מקצועית	867205290325	נוסח שפי ב.ר. 2018	1/03/2025	28/02/2026	4,000,000	4,000,000	נח 301, 303, 321, 325, 327, 328, 332 - 6 חודשים
			תאריך רטרו: 01/03/2005				

פירוט השירותים נכפף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורט על ידי רשות שוק החון, ביטוח וחכונ. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה:

038 יועצים/מתכננים, 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

ביטול/שינוי הפוליסה:
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור



אישור זה הופק על ידי איילון חברה לביטוח

תשומת ליבכם כי אישור זה מבטל אישורים קודמים שהוצאו למבקש האישור לנושא פרויקט זה

נספח "ח"

רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

בקנ"מ שיקבע ע"י המזמין :

1. חישוב יציבות.
2. מתווה.
3. יסודות ועמודי יסוד.
4. קורות יסוד ומסדים.
5. תכנית מתווה ומפלסים לעבודות עפר כולל סימון מרווחי עבודה נדרשים ומרחקים מיסודות בתאום עם יועץ קרקע.
6. תכניות לכלונסאות דיפון.
7. רצפת חניון.
8. אזורי פירים מפלס מרתף.
9. תקרת חניון (כל מפלס בנפרד).
10. תקרת קומה בכל המפלסים (כולל קורות).
11. גגות בטון ומעקות.
12. עמודים (כולל חתכים, מפלסים, זיון וכו').
13. אזורי פירים בכל מפלס.
14. חדרי אשפה וחצרות משק.
15. חדרי מכוניות ומחסנים.
16. כל חדרי המדרגות.
17. פירים למעליות ולצנרת.
18. חתכים אנכיים.
19. מסתורי כביסה.
20. חזיתות קונסטרוקטיביות ופריסת מחיצות מבנייה רטובה – התכנית תראה את העמודים, הקורות, החגורות האופקיות והאנכיות, הפתחים והשרוולים, סדור הבלוקים והשלמות היציקה פריסת ופרטי חיפויי אבן לרבות פרטי חיזוק ועיגון וכו'.
21. SKYLIGHT וחזיתות מסך אלומיניום – בדיקה ואישור קונסטרוקטיבי לתכניות יצון ושרטוט פרטי קונסטרוקציה נדרשים.

פריקט:	נתניה 542 –	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה:	CONT-5-662
ספק:	מתחם 3 אבנר איזידאן מהנדסים בע"מ	גרסה: 1	סטטוס:	טיוטה

אבנר איזידאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

אפריקה ישראל מנורים בע"מ
אפריקה התחזית עתידית בע"מ

22. תכניות עם סימון הפניות לפרטי בניין ופרטי בידוד ואיטום של היועצים הרלבנטיים.
23. פרטי בניין שונים, כגון: פרטי קירות טרומיים, פריקסטים, כרכובים, כיסי חלונות, חגורות, מעקות וכו'.
24. תכניות ופרטי תקרות תותבות.
25. שילוב עיגוני מסגרות באלמנטים מבטון.
26. פרטי בסיסים למערכות ומתקנים מכניים.
27. פרטי קונסטרוקציה לאלמנטים שונים בפתוח ובמגרשי החניה (קירות מסתור, גדרות, לרבות פרטי חיפוי אבן, גגונים, פריקסטים, מתקני אשפה, יסודות לעמודי תאורה ולריהוט גן וכו').
28. שערים.
29. תכניות ברזל מפורטות לכל הקומות והאלמנטים.
30. מפרטים טכניים.
31. רשימת פתחים ושרולים, באלמנטי בניה, עם הפניה למקומם בתוכניות, הפתחים והשרולים ימוקמו עם קווי מידה בכל התוכניות.
32. סט דפי ריכוז של חתכים אופייניים אנכיים. סט פרטי קצוות אלמנטים ושקעי חיבור. סט פרטי פתחים (בקני"מ 1:5 לפחות).
33. תכניות קונסטרוקציה מפלדה.
34. רשימת הנחיות לתכנון אלמנטים קונסטרוקטיביים ולעומס מותר עבור המשתמשים.
35. כל תכנית ואו פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
36. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
37. מובהר בזאת שהתוכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
38. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

אבנר אידיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 514187251

מס' חוזה: CONT-5-662

סטטוס: טיוטה

תבנית: מתכנן קונסטרוקציה

גרסה: 1

נתיח 542 - מתחם 3

ספק: אבנר אידיאן מהנדסים בע"מ

אשרה תכנון
אשרה תכנון
אשרה תכנון

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

(המזמין)

אני הח"מ אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542 –
מתחם 3 בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

פרויקט: נתניה 542 –	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	מס' חוזה: CONT-5-662
מתחם 3		
ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ	גרסה: 1	סטטוס: טיוטה

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 520034760

בית וגג החזקות בע"מ
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

ג.א.ג.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התיקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 – מתחם 3 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת המתכנן:

אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ה"ח _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: _____

פרויקט: נתניה 542 – תבנית: מחנן קונסטרוקציה מס' חוזה: CONT-5-662
מתחם 3
ספק: אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ גרסאות: 1
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

CONT-5-662	מס' חוזה:	תבנית: מתכנן קונסטרוקציה	נתינה 542 – מתחם 3	פרויקט:
טיוטה	סטטוס:	גרסה: 1	אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ	פ90:

תאריך: 24/3/2025

לכבוד
אבנר איזדיאן מהנדסים בע"מ,

שלום רב,

**הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא קונסטרוקציה
פרויקט נתניה 542**

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא קונסטרוקציה התקבלה.
 2. להלן תעריפי שכר הטרחה בגין ביצוע מלוא שירותי הייעוץ:
 - 2.1 סכום קבוע ומוחלט של 1,800 ₪ לכל יחידת דיור.
 - 2.2 סכום קבוע ומוחלט של 22 ₪ לכל מ"ר בנוי מסחר ותת קרקע.
 - 2.3 אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של 25,000 ₪ עבור תכנון מקלט ציבורי.
 - 2.4 ריכוז השטחים ויחידות הדיור נכון למועד הזמנת העבודה:
 - 576 יחידות דיור
 - 2,995 מ"ר שטחי מסחר
 - 48,500 מ"ר שטחים תת קרקעיים.
 - 300 מ"ר שטחי מקלט ציבורי (מתוכם כ-100 מ"ר על קרקעי וכ-200 מ"ר תת-קרקע).
 - 2.5 למען הסר ספק, שכר הטרחה יחושב כנכפלת השטחים שיאושרו בפועל בהחלטת הוועדה להיתר הבניה.
 - 2.6 המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע כמועד חתימת הזמנת עבודה זו
3. שלבי תשלום:
- | | |
|-----|--|
| 10% | א. לאחר גמר תכנון מוקדם ותאום ראשוני מול היועצים |
| 15% | ב. לאחר גמר תכנון סופי, כולל תכנון מפורט למ"דים וחישובים סטטים |
| 5% | ג. קבלת היתר בניה |
| 25% | ד. לאחר גמר תכנון מפורט למכרז – כולל פרטים והכנת אומדן |
| 25% | ה. לאחר גמר תכנון מפורט לביצוע, כולל תכניות ברזל לכל המבנה |
| 15% | ו. פיקוח עליון במהלך הבניה |
| 5% | ז. קבלת תעודת גמר לאיכלוס, חשבון סופי וחתימה על חעדר תביעות |
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.
 5. מובהר כי העבודה בפרויקט תבוצע בREVIT.
 6. כל יתר פרטי ההתקשרות יסוכמו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בנפרד.
 7. הודעה זו אינה מהווה הצעה ו/או קיבול. החברה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם עם המתכנן. החברה שומרת על זכותה לנהל מו"מ מקביל עם מי מהמציגים.
 8. אין בהודעה זו משום התחייבות כלשהי של החברה, לרבות התחייבות לביצוע הפרויקט, והחברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט, לבטל ההודעה ו/או לא לקבל את הצעת המתכנן ו/או להנפיק הודעה חדשה ומתוקנת ו/או לפסול את ההצעה בין אם עקב תמחור בלתי סביר ביחס למרכיב מסוים או בכלל ו/או הסתייגויות ו/או תיקונים ו/או אי הסכמות בנוגע לתכולת העבודה ו/או תנאי החוזה.
 9. התשלום יבוצע בהתאם לחלוקה בין השותפים.

אבנר איזדיאן
מהנדסים בע"מ
ח.פ. 516187251

חתימת המתכנן

פרויקט ישראל מנורים בע"מ

חתימת המזמין

בית רחל תחזוקת בע"מ
ח.פ. 516343746

